

El Derecho Mercantil y los auxiliares del comercio

Las reglas que ordenan la actividad comercial en Costa Rica: fuentes, actos y sujetos del comercio, la EIRL y las sociedades mercantiles, su vida jurídica y quienes ayudan al comerciante.

RA 1

Explicar el papel del Derecho Mercantil y los auxiliares

Indicador

Clasifica los auxiliares según el Código de Comercio

Indicador

Explica los capítulos II al VII del Código de Comercio

Lo que vamos a dominar

- 1 **Derecho Mercantil:** concepto, fuentes, actos y sujetos.
- 2 **Derecho mercantil internacional:** fundamentos.
- 3 **Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL).**
- 4 **Sociedades mercantiles:** tipos, constitución y órganos.
- 5 **Disolución, liquidación, fusión y transformación.**
- 6 **Auxiliares del comercio** según el Código de Comercio.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 1. Explicar el papel que desempeñan el Derecho Mercantil y los auxiliares del comercio en la economía del país.

Indicadores: reconoce su papel · clasifica los auxiliares del comercio · explica los capítulos II al VII del Código de Comercio vigente.

¿Por qué importa?

Toda operación que registra la contabilidad (una venta, un contrato, una sociedad) tiene una **forma jurídica**. Conocerla evita errores al registrar y protege a la empresa y a sus clientes.

Caso guía

Marcela quiere abrir una tienda de artesanías. ¿Le conviene una EIRL o una sociedad? ¿Qué auxiliares necesitará para vender en todo el país?

Concepto

Rama del derecho privado que regula los **actos de comercio**, a los **comerciantes** y las **relaciones** que nacen de la actividad mercantil. En Costa Rica su norma principal es el **Código de Comercio (Ley 3284 de 1964)**.

Fuentes

Fuente	Ejemplo
Ley	Código de Comercio, leyes especiales
Tratados internacionales	Convenios de compraventa internacional
Usos y costumbres mercantiles	Prácticas aceptadas en un sector mercantiles
Jurisprudencia y doctrina	Fallos de tribunales, estudios de juristas

Actos de comercio

Compraventa para revender

El acto comercial típico.

Operaciones bancarias

Préstamos, depósitos, títulos valores.

Transporte de mercancías

Contratos de porte.

Seguros y fianzas

Contratos mercantiles.

Sujetos: los comerciantes

Personas físicas con capacidad legal que ejercen el comercio de forma **habitual**, las **empresas individuales de responsabilidad limitada** y las **sociedades** constituidas conforme al Código.

Derecho mercantil internacional

Regula el comercio entre países: contratos internacionales, **Incoterms**, arbitraje y tratados de libre comercio.

¿Qué es una EIRL?

Figura del Código de Comercio que permite a **una sola persona física** crear una empresa con **patrimonio separado** del suyo: responde por las deudas del negocio **solo con el capital** de la empresa.

Características

- Un solo dueño (persona física).
- Patrimonio **independiente** del personal.
- Se constituye en **escritura pública** y se inscribe en el **Registro Nacional**.
- Lleva contabilidad y libros propios.

Comerciante individual vs. EIRL

Aspecto	Comerciante individual	EIRL
Responsabilidad	Ilimitada: responde con sus bienes personales	Limitada al capital de la empresa
Trámite	Sencillo	Escritura e inscripción
Patrimonio	Mezclado	Separado

Caso Marcela

Si quiere emprender **sola** y proteger su casa de las deudas del negocio, la **EIRL** está pensada para eso; una sociedad (S.R.L. o S.A.) es otra opción que conviene evaluar con un abogado.

Clasificación según el Código de Comercio (art. 17)

Sociedad	Responsabilidad de los socios	Capital
En nombre colectivo	Ilimitada y solidaria	Aportes de socios colectivos
En comandita simple	Comanditados: ilimitada · comanditarios: limitada	Mixto
De responsabilidad limitada (S.R.L.)	Limitada al aporte	Cuotas
Anónima (S.A.)	Limitada al aporte	Acciones

Clasificación doctrinaria

De **personas** (importa quién es el socio: colectiva, comandita) y de **capitales** (importa el aporte: S.A.); la S.R.L. es **mixta**.

Organización general

- Constitución (escritura pública) →
- Inscripción en el Registro Nacional →
- Órganos: asamblea, administración, fiscalía

Órganos de la sociedad

Asamblea de socios (decide), **administración** (gerentes o junta directiva, ejecuta) y **fiscalía** (vigila). En la S.R.L. administran los gerentes; en la S.A., la junta directiva.

Para el contador, el tipo de sociedad define cómo se registra el **capital** (cuotas o acciones) y cómo se reparten **utilidades**.

Figura	¿Qué ocurre?
Disolución	La sociedad deja de realizar su actividad por una causa legal: vencimiento del plazo, acuerdo de socios, pérdida de capital, imposibilidad de cumplir su fin.
Liquidación	Proceso posterior: se venden activos, se pagan deudas y el remanente se reparte entre los socios.
Fusión	Dos o más sociedades se unen: por absorción (una absorbe a otra) o por creación de una nueva.
Transformación	Cambia el tipo de sociedad sin disolverse (por ejemplo, de S.R.L. a S.A.).

Orden de pago en la liquidación

Gastos de liquidación → Trabajadores →

Acreedores → Socios (remanente)

Papel del contador

Prepara el **balance de liquidación**, registra la venta de activos y el pago de pasivos, y calcula lo que corresponde a cada socio.

Una sociedad disuelta **no** puede hacer operaciones nuevas, solo las necesarias para liquidarse.

Auxiliar	Función
Comisionistas	Realizan actos de comercio por cuenta ajena a cambio de una comisión.
Corredores jurados	Intermediarios con fe pública que acercan a las partes y certifican operaciones.
Factores	Gerentes o administradores que dirigen un negocio en nombre del dueño.
Dependientes	Empleados que atienden el negocio de forma subordinada (cajeros, vendedores).
Agentes viajeros	Representantes que viajan ofreciendo productos de una empresa.
Porteadores	Transportan mercancías mediante el contrato de transporte.
Representantes de casas extranjeras	Actúan en el país en nombre de empresas del exterior.

Dependientes e independientes

Los **dependientes** (factores, dependientes, agentes viajeros) trabajan **para** el comerciante; los **independientes** (comisionistas, corredores, porteadores, representantes) prestan servicios a **varios** comerciantes.

Caso Marcela

Contrata a una **dependiente** para la tienda, a un **agente viajero** que visite hoteles, y usa un **porteador** (empresa de envíos) para mandar pedidos.

El Código de Comercio regula a los auxiliares en sus primeros capítulos (II al VII según el programa de estudio).

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
10-jun	Gasto de comisiones sobre ventas	120 000	
	IVA acreditable	15 600	
	Cuentas por pagar – Agente viajero		135 600
	<i>Comisión del 8 % sobre ventas de \$1 500 000</i>		
12-jun	Gasto de fletes sobre ventas	25 000	
	IVA acreditable	3 250	
	Bancos		28 250
	<i>Servicio del porteador</i>		

Comisión

$1\,500\,000 \times 8\% = \$120\,000$. Si el agente es independiente y factura sus servicios, cobra IVA; si es **dependiente** (empleado), su comisión es **salario** y va a planilla.

Confundir un auxiliar independiente con un dependiente puede generar reclamos laborales y errores tributarios.

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es la norma principal del Derecho Mercantil en Costa Rica?	El Código de Comercio (Ley 3284).
¿En qué sociedad todos los socios responden de forma ilimitada?	En nombre colectivo.
¿Qué figura protege el patrimonio de una sola persona emprendedora?	La EIRL .
¿Qué auxiliar transporta mercancías?	El porteador .
Unir dos sociedades en una nueva es...	Fusión por creación.

Ideas clave

- 1 El Derecho Mercantil regula **actos, comerciantes y relaciones** comerciales.
- 2 **EIRL**: un dueño con patrimonio separado.
- 3 Cuatro sociedades: colectiva, comandita, **S.R.L.** y **S.A.**
- 4 Disolución → **liquidación**; fusión y transformación.
- 5 Auxiliares **dependientes e independientes**.

Actividad

Investigue en el Registro Nacional los requisitos para inscribir una S.R.L. y compárelos con los de una S.A.